

1000199-64.2022.8.26.0218

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ajuizada em face da requerida, em razão do roubo, mediante sequestro, do caminhão e carreta de propriedade do autor.

Por primeiro, consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte requerente figura como destinatária final dos serviços prestados pela requerida e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microsistema protetivo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

1ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira S/Nº, Guararapes - SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000199-64.2022.8.26.0218 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000199-64.2022.8.26.0218

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Vanderlei Canelheiro

Requerido:

Agv Brasil Associação de Autogestão Veicular

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA

Vistos,

VANDERLEI CANELHEIRO ajuizou ação de cobrança em face de AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, alegando que trabalhava como motorista de caminhão autônomo e que adquiriu seu veículo Volvo FH 440 Globetrotter 6x2T, ano 2011/2011, placa MKD-8500, RENAVAL 322628156; e carreta semirreboque aberta Guerra, ano 2011/2011, placa ESU-1323, RENAVAL 341531197, por meio de financiamento bancário, cuja última parcela estava prevista para vencer em 11/07/2021. Aduz ter firmado contrato de seguro de proteção veicular (apólice nº 80123), contemplando a cobertura do caminhão e da carreta. Ocorre que, no dia 19 de fevereiro de 2021, foi vítima de sequestro, em que foi subtraído o veículo e outros pertences pessoais, além de terem celebrado um empréstimo em seu nome. Relata, contudo, que embora tenha requerido o pagamento da indenização correspondente, já se passaram onze meses, sem que o pedido tenha sido atendido. Pleiteia, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização integral segundo o valor do bem na tabela FIPE, correspondente à data do sinistro (fev/2021), no valor de R\$210.963,00, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$50.000,00 e danos materiais no valor de R\$45.000,00, correspondente à locação de outro caminhão para o período de 09/03/2021 a 09/06/2021. Juntou documentos.

Às fls. 103 foram concedidos ao autor os benefícios da assistência judiciária.

Validamente citada, a requerida ofertou contestação, impugnando, preliminarmente, o valor atribuído ao bem, segundo à Tabela Fipe de fevereiro de 2021, apontando como correto o valor de R\$196.771,00. No mérito, aduz que em razão de se tratar de uma associação de proteção veicular não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Relata que foram identificadas divergências nas informações prestadas pelo autor na sindicância e no Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia. Em razão da violação positiva da boa-fé, entende que o autor não faz jus ao recebimento da indenização securitária. Assevera, de outra parte, inexistir previsão contratual para reembolso por aluguel de veículo pelos associados. Juntou documentos. Réplica às fls. 420/427.

Instados a se manifestarem a respeito das provas que pretendiam produzir, ambas requereram a produção de prova oral.

Em audiência de instrução e julgamento, foram colhidas apenas as declarações da representante legal da requerida.

É O RELATÓRIO.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação de cobrança securitária, ajuizada em face da requerida, em razão do roubo, mediante sequestro, do caminhão e carreta de propriedade do autor.

Por primeiro, consigno que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte requerente figura como destinatária final dos serviços prestados pela requerida e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela referida lei, sobretudo quanto à vulnerabilidade material do consumidor (art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor).

A ré exerce atividade securitária, ainda que não regularizada, e quem se propõe a exercer a referida atividade deve arcar com os ônus decorrentes do seu exercício.

Nesse sentido:

“Proteção veicular oferecida por associação. Contrato assemelhado a seguro facultativo de veículo. Furto do bem protegido. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais. Negativa da associação ao ressarcimento devido em razão do furto, sob o fundamento de que o associado estaria com a carteira nacional de habilitação suspensa na data do sinistro. Relação jurídica sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Cláusula abusiva. Mera infração administrativa que não foi a causa determinante do furto nem gerou agravamento do risco. Caso concreto em que, ademais, o associado demonstrou a regularidade de sua CNH na data do furto. Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais”. (TJSP; Apelação Cível 1008096-72.2019.8.26.0114; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Assim, anoto que a relação existente entre a parte autora e a parte requerida é própria de consumo, pois o demandante enquadra-se no conceito de consumidor, previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a demandada, por sua vez, no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do mesmo estatuto legal. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Observe, ainda, que as peculiaridades existentes nestes autos fazem com que seja de rigor a aplicação da inversão do ônus da prova estampado no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, por ser o autor consumidor hipossuficiente para a realização da prova necessária para a resolução da presente demanda.

No entanto, importante notar que o caso dos autos não exige a decisão judicial para inversão o ônus da prova, haja vista que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, traz regra específica de distribuição do onus probandi, diversa daquela prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Nos termos do dispositivo mencionado, o fornecedor só não será responsabilizado pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços quando provar: (a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Pois bem. No caso, os pedidos iniciais são procedentes em parte.

A parte requerida negou a indenização pelo roubo do veículo, alegando

inconsistências entre as declarações prestadas pelo autor à requerida e aquelas apresentadas junto à Polícia Civil. Afirmou que o autor apresentou dinâmicas diferentes entre os fatos nas duas oportunidades, o que resultou na instauração de sindicância.

Ocorre que, embora tenha apontado algumas inconsistências nas declarações prestadas pelo demandante nas duas oportunidades, não cuidou de comprovar a existência de fraude ou falsidade, no tocante ao sinistro narrado na inicial. O processo administrativo está suspenso há mais de um ano, sem que haja o pagamento de indenização ou comprovação de eventuais fraudes.

A requerida não cuidou de arrolar testemunhas ou apresentar documentos comprobatórios de suas alegações. Ao contrário. No relatório de sindicância solicitado por ela junto à empresa de assessoria de sinistros, obteve-se a seguinte conclusão:

“Em análise ao contexto geral verifica-se que no local do evento fatos e no local do abandono do associado não há imagens disponível. No local do abandono localizamos a pessoa que ajudou o associado, tal pessoa ratificou a versão do associado, não houve divergências. No Hotel onde o associado ficou hospedado, após o evento, confirmaram a estadia do associado no local, através de declaração e comprovantes. Os amigos que prestaram auxílio ao associado e a esposa do associado ratificaram a versão do associado, não houve contradições. Confirmamos os reparos no veículo associado antes do evento, referente a bateria, não há irregularidades. No convívio do associado ele é conhecido como pessoa de boa índole, o veículo era conhecido em bom estado. Há pessoas sabedoras que ratificam a versão do associado. Não há informações contraditórias e de irregularidades. Os dois rastreadores instalados no veículo associado se convergem, bem como, de fato há apontamento visualizados pela telemetria que o veículo estava no local do evento informado pelo associado, não há irregularidades identificadas. Verificamos que a empresa de rastreador contratado pelo associado, (Onix – Sat) com a obrigatoriedade de telo por transportar cargas especiais, não protegia o bem associado por proteção e ou seguro, apenas era um rastreador. Em relação ao alerta de bateria, apontada pela telemetria do rastreador confirmamos no Auto Elétrico a troca da bateria, desta forma, não há irregularidade, justifica o alerta no sistema da alteração na bateria. O associado, narrou a versão dos fatos com clareza e precisão não nos deixou dúvidas, quanto à veracidade do evento. Não aparentava estar omitindo ou narrando inverdades. Desta forma, na ausência de provas que pudessem dar outra versão para os fatos, e ou apontamentos de irregularidades, concluímos o processo como REGULAR”. (fls. 259).

Em um segundo relatório de sindicância solicitado pela mesma empresa, obteve-se igual conclusão:

“Em análise ao contexto geral verifica-se que no local dos fatos verificamos que não há sistema de câmeras que pudessem ter captado a ação dos meliantes no evento em questão. Junto ao local do abandono confirmamos a versão apresentada pelo associado. Junto ao Hotel confirmamos a hospedagem do associado, assim como ratificaram a versão do evento. No convívio o veículo era conhecido em bom estado. O associado é conhecido como pessoa de boa índole do qual não há nada que o desabone em sua vida pregressa. O associado, durante nossa conversa narrou a versão dos fatos com clareza e precisão não nos deixou dúvidas, quanto à veracidade do evento. Não aparentava estar omitindo ou narrando inverdades. Desta forma, na ausência de provas que pudessem dar outra versão para os fatos, e ou apontamentos de irregularidades, concluímos o processo como REGULAR” (fls. 356 e seguintes). Assim, como a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, comprovando os motivos para a negativa do pagamento, tendo deixado de comprovar os motivos pelo qual não efetuou o pagamento da indenização securitária, de rigor a condenação ao pagamento da indenização, correspondente ao valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE, na data do sinistro, conforme previsão contratual.

Neste ponto, rejeito a impugnação ofertada pela requerida, para manter o valor apontado pelo autor na Tabela Fipe às fls. 75. É que, em que pese o CRVL de fls. 32/33 não aponte a característica “GLOBETROTTER” do veículo, o contrato de financiamento de fls. 34/36, evidencia que o caminhão subtraído possuía tal

condição. Assim, de rigor o acolhimento da avaliação apresentada pelo autor às fls. 75.

O pedido de pagamento de indenização por danos materiais, decorrente da locação de caminhão substitutivo pelo requerido, contudo, não comporta acolhida. Isto porque, conforme se apreende do documento de fls. 76/78, o autor locou, em 09/03/2021, duas carretas semirreboque e um caminhão volvo, mediante o pagamento de R\$15.000,00, a fim de dar continuidade às suas atividades laborais.

Ocorre que, o autor havia solicitado a abertura do sinistro para pagamento da indenização securitária em 22/02/2021, sendo que a negativa de pagamento somente foi enviada em maio de 2021 (fls. 76/74). Ou seja, a negativa no pagamento da indenização não foi determinante para a celebração do referido contrato de aluguel, que ocorreu muito antes de qualquer manifestação por parte da requerida, a quem não se pode imputar o eventual dano material experimentado, em razão da locação.

É de se notar, ainda, que o contrato celebrado entre as partes não previa o fornecimento de carro reserva e que a requerida estava dentro do prazo contratual para análise da solicitação do autor. Assim, diante da ausência de ilícito, inviável o pedido indenizatório em questão.

Com relação aos danos morais, apreende-se da lição de Sérgio Cavalieri Filho que, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa De Responsabilidade Civil. 8ª edição. São Paulo: Atlas, 2008, p. 98).

E no caso concreto, conquanto o episódio narrado na exordial tenha causado compreensível embaraço à parte autora, é de se ver que dele não houve qualquer prejuízo à sua honra objetiva ou subjetiva. Desse modo, considerando que a vida em sociedade sujeita todos a vivências desagradáveis, mas inevitáveis, tal atraso é considerado mero dissabor da vida cotidiana.

Ante o exposto, nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao ressarcimento integral do dano sofrido pelo demandante, na forma da cláusula 7.1.1 do contrato estabelecido entre as partes, a saber, o valor do veículo da Tabela Fipe na data do evento (fls. 75), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde o 91º dia a partir da comunicação do sinistro, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, arcará a requerida com o pagamento de 50% das custas judiciais e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do CPC. Por sua vez, arcará o autor com o pagamento de 50% das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o montante apontado como valor da causa e a condenação, observada a Justiça Gratuita já concedida.

P.I.C. Guararapes, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA